

<별표 3-3> <개정 2007.7.26, 2007.11.9, 2008.1.18, 2008.12.19, 2009.1.28, 2010.11.17, 2012.8.8, 2013.11.22, 2014.9.30., 2016.12.14., 2016.12.29., 2018.1.26>

신용리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤 I 기준)

가. 자기자본비율 산출 원칙

- (1) 위험가중자산에 대한 자기자본비율은 연결대차대조표의 자기자본 및 총자산을 기준으로 산출한다.
- (2) 은행은 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출시 그 리스크 정도에 따라 신용리스크기준 자기자본비율과 통합리스크기준 자기자본비율로 구분하여 산출하되, 시장리스크기준 자기자본비율은 별표3-2에 따라 산출한다.
- (3) 은행은 시장리스크 산출 대상 포지션을 구분하고 관리하기 위한 내부지침(이하 "트레이딩정책지침"이라 한다)을 제정하여 이를 감독원장에게 보고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 그러하다. <개정 2001. 12. 14, 시행 2001. 12. 24>

나. 신용리스크기준 자기자본비율 산식

· 신용리스크기준 자기자본비율

$$= \frac{\text{자기자본}}{\text{위험가중자산}} \times 100$$

다. 聯結貸借對照表 作成方式

- (1) 연결재무제표의 연결대상회사 및 연결범위는 「한국채택국제회계기준서」에서 정하는 바에 의한다. 다만, 연결대상회사가 통계법 제22조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류상 "K.금융 및 보험업"과 은행 경영에 도움이 되는 보조적 금융서비스업(신용관리, 전산시스템, 연구조사, 현금수송, 라.(4).(나)에서 규정한 특수목적자회사 등)이외의 업종을 영위하는 경우에는 연결범위에 포함하지 않는다. <개정 2010.11.17, 2013.6.28>
- (2) 신탁계정(원금보전 약정이 없는 신탁 및 투자신탁분 제외) 등 겸영업무는 연결대상에 포함하고, 연결대상회사의 주식소유비율 산정시에는 은행계정이 소유하고 있는 동 회사의 주식과 신탁계정(원금보전 약정이 없는 신탁 및 투자신탁분 제외)에서 소유하고 있는 동 회사 주식을 합산하여 계산한다. <개정 2010.11.17>
- (3) 기타 연결재무제표 작성기준은 금융위원회가 증권선물위원회의 심의를 거쳐 정한「한국채택국제회계기준서」에 의한다. <신설 2010.11.17, 개정 2013.6.28>

라. 自己資本의 計算

(1) 基本資本

- (가) 자본금 (외국은행 국내지점의 경우 갑기금)
- (나) 자본잉여금(재평가적립금 제외)
- (다) 이익잉여금(은행 자신의 신용위험 변동으로 인한 금융부채의 누적미실현평가손익, 한국채택국제회계기준 전환일에 이익잉여금으로 계상된 유형자산 및 투자부동산에 대한 재평가이익에서 각각의 항목에 대한 세액효과를 차감한 금액은 제외하며, 신탁계정의 특별유보금을 포함) <개정 2010.11.17, 2016.12.14.>
- (라) 연결자회사의 외부주주지분(신종자본증권 포함)
- (마) 자기자본조정중 미교부주식배당금
- (바) 신종자본증권 <개정 2003. 7. 11>
- (사) 기타포괄손익누계액 중 외환차이 <신설 2010.11.17>

(2) 補完資本

- (가) 「자산재평가법」에 의한 재평가적립금 <개정 2009.1.28>
- (나) 기타포괄손익누계액 중 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 평가이익 및 지분법자본변동(시장성이 있는 유가증권 관련분에 한함)의 100분의 45 상당액, 보험수리적 이익의 100분의 45 상당액, 유형자산 재평가이익의 100분의 70 상당액, 그리고 이익잉여금 중 한국채택국제회계기준 전환일에 이익잉여금으로 계상된 유형자산 및 투자부동산 재평가이익(관련 세액효과 차감후)으로서 이사회 또는 주주총회의 결의, 정관의 변경 등에 의해 배당이 제한된 금액의 100분의 70 상당액 <개정 2004.2.27, 2006.12.28, 2009.1.28, 2010.11.17, 2013.6.28, 2018.1.26>
- (다) 자산건전성 분류결과 "정상" 및 "요주의"로 분류된 자산에 대하여 적립된 대손충당금등(원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁상품 관련자산에 대한 채권평가충당금, 지급보증충당금 및 미사용약정충당금을 포함한다. 이하 같다). 다만, 여신건별로 규정 제29조제1항의 고정이하분류여신에 대한 최저적립률을 초과하여 적립된 대손충당금등은 그 초과상당액을 제외한다.<개정 2002. 11.8, 2005. 12. 23, 2006.12.28, 2010.11.17, 2016.12.14.>
- (라) 만기 10년이상의 기한부후순위채권 발행자금 및 차입기간 10년이상의 기한부후순위차입자금(이하 "상위 기한부후순위채무"라 함), 영구후순위채권, 누적적우선주 등 부채성자본조달수단의 발행자금
- (마) 만기 5년이상의 기한부후순위채권 발행자금 및 차입기간 5년이상의 기한부후순위차입자금(이하 "하위 기한부후순위채무"라 함)
- (바) 신종자본증권에 포함되지 않는 상환우선주<신설 2003. 7. 11>

(사) 외국은행 국내지점의 을기금

(3) 控除項目

(가) 영업권 상당액, 영업권이외의 무형자산 상당액, 지급이 예정된 현금배당 상당액, 이연법인세자산상당액, 주식할인발행차금, 기타포괄손익누계액 중 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 평가손실 및 부의 지분 법자본변동, 보험수리적 손실, 자기주식계정은 자기자본(기본자본)에서 공제한다. <개정 2003.7.11, 2004.2.27, 2006.12.28, 2013.6.28, 2018.1.26>

(나) 금융업을 영위하는 비연결 자회사에 대한 출자금액은 자기자본에서 공제한다.

(다) 다른 은행과 상호보유하고 있는 자본조달수단(주식, 신종자본증권, 부채성자본조달수단, 만기 5년 이상의 기한부후순위채권등)이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 자기자본비율 제고를 목적으로 상호보유한 것으로 간주하여 자기자본에서 공제한다. 다만, 상호보유한 자본조달수단이 자기자본비율 제고를 목적으로 한 것이 아님을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.[개정 2003.4.11]

① 다른 은행과 교환, 스왑 등의 방법이나 명시적 또는 묵시적 계약에 의하여 취득한 것

② 자본조달수단이 시장성이 없거나 시장성은 있으나 시가평가하지 않는 것

(라) 은행이 다른 금융기관에 대한 후순위특약* 조건이 있는 債權을 보유하고 있는 경우 다른 금융기관이 다음의 1에 해당하는 경우 그 채권은 부실금융기관에 대한 후순위채권으로 간주하여 자기자본에서 공제한다. 다만, 다른 금융기관이 해당 감독규정에서 정하는 최저 자기자본비율(예: 은행의 경우 위험가중자산에 대한 자기자본비율 8%)을 상회하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

*파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자(unsubordinated creditor)가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약임

① 다른 금융기관이 해당 감독규정에 의한 적기시정조치중 "경영개선요구" 또는 "경영개선명령"을 받은 경우(적기시정조치제도가 적용되지 않는 다른 금융기관에 대해서는 당해 금융기관에 대한 채권이 자산건전성 분류 결과 "고정"이하로 분류된 경우)

② 다른 금융기관이「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조제2호의 규정에 의한 부실금융기관으로 지정된 경우

③ 다른 금융기관이「예금자보호법」제2조 제5호의 규정에 의한 부실금융기관 또는 동법 제2조 제5의2호의 규정에 의한 부실우려금융기관으로 지정된 경우

(마) 은행이 당해 은행을 자회사로 하는 금융지주회사 또는 동 금융지주회사에 속한 다른 자회사등과 자기자본(기본자본 및 보완자본)을 상호보유한 경우 이를 자기자본에서 공제한다. <신설 2002. 11.8>

(4) 기본자본의 인정기준 등 <신설 2002. 11.8>

(가) 배당(채권형태로 발행시 이자, 이하 같음)를 상향조정 또는 중도상환이 가능한 우선주 또는 채권형태로 자본을 조달하고자 할 경우 다음의 요건을 모두 충족(이하 "신종자본증권"이라 한다.)하는 경우 기본자본에 산입할 수 있다. 다만, 위험가중자산에 대한 기본자본비율이 4%이하(신종자본증권에 의한 기본자본 조달분 제외)인 은행은 신종자본증권을 발행할 수 없다. [개정 2003.4.11 시행 2003.4.16]

- ① 비누적적 영구 우선주 또는 채권 형태일 것. 다만, 만기 30년이상채권으로서 은행이 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있는 권한을 보유한 경우 영구로 본다. [개정 2003.4.11 시행 2003.4.16]
- ② 기한부후순위채무, 부채성자본조달수단 등의 보완자본보다 후순위 특약 조건일 것
- ③ 발행 은행이 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 규정 제34조부터 제36조, 제38조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당의 지급이 정지되는 조건일 것
- ④ 배당 지급기준은 신종자본증권 발행당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률이 은행의 신용상태에 따라 결정되지 않아야 하며, 배당 지급기준의 상향조정은 발행일부터 10년이 경과한 후 1회에 한하여 가능하고 그 범위는 1%포인트 또는 최초 신용가산금리(당해 신종자본증권의 배당 지급기준과 국고채, 미국재무성채권 등 시장의 지표가 되는 금리와의 차이)의 50% 이내일 것
- ⑤ 은행은 배당의 시기와 배당규모의 결정권을 가질 것
- ⑥ 발행후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과후 상환하는 경우에도 발행당시 정해진 상환권에 근거하여 상환하되 상환여부는 발행 은행의 판단에 의하여야 하고 신종자본증권 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니할 것. 발행 은행에게 사실상 상환을 하도록 하는 부담을 부과하는 조건이 있을 경우 신종자본증권 보유자의 의사에 의한 상환권이 있는 것으로 본다.

(나) 은행이 자기자본조달만을 목적으로 다음의 요건을 모두 충족하는 연결대상자회사인 특수목적회사(이하 "특수목적자회사"라 한다.)를 통하여 (가)의 방법으로 신종자본증권을 발행하고자 할 경우 동 특수목적자회사의 신종자본증권은 기본자본에 산입할 수 있다. [개정 2003.4.11]

- ① 당해 은행이 특수목적자회사의 의결권 있는 발행주식 또는 지분 총수를 은행이 소유하여야 하며, 동 특수목적자회사는 은행의 자기자본조달이외의 다른 업무를 영위할 수 없고, 신종자본증권의 발행에 의한 자본 조달액과 모은행의 지분투자액을 초과하는 자산을 소유하지 아니할 것
- ② 특수목적자회사가 발행하는 신종자본증권에 대하여 모은행이 지급보증할 경우 동 지급보증은 (가)의 요건 범위내에서만 보증채무를 부담할 것
- ③ 특수목적자회사는 신종자본증권 발행에 따른 납입금을 납입 즉시 전액 대출 또는 채권매입 등의 방법으로 모은행에 이전하되 동 대출 또는 채권 등은 신종자본증권과 실질적으로 동일한 조건이어야 하며, 기한부 채권 매입방법에 의할 경우 기한이 도래한 경우에도 신종자본증권이 상환되지 않는 한 채권액을 변제할 수 없고 동일 조건으로 기한이 연장될 것

- ④ 특수목적자회사를 외국에 설립하는 경우에는 신종자본증권의 모든 발행 요건이 소재국의 법률에 의해 보호될 수 있음을 모은행이 입증할 수 있을 것
- (다) 은행은 신종자본증권의 매입자에 대하여 대출, 지급보증 등에 의하여 관련 자금을 직·간접적으로 지원함으로써 무배당에 대한 보상 또는 신종자본증권에 우선하는 모든 채권자에 대하여 사실상 동일하거나 우선적인 효력을 수반할 수 있는 행위를 하여서는 아니된다.
- (라) 신종자본증권을 발행(특수목적자회사를 통한 발행을 포함한다)하고자 하는 은행은 미리 감독원장에게 신고하여야 한다.
- (마) (가) ⑥의 규정에 의한 상환(채권으로서 만기가 도래한 경우를 포함)은 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 은행의 리스크를 부담하기에 충분하다고 인정되는 경우로서 미리 감독원장의 승인을 받아야 한다. [개정 2003.4.11 시행 2003.4.16]
- (바) 신종자본증권 발행금액은 신종자본증권을 제외한 기본자본(공제항목 공제후 기준)의 30%(금리 상향조건이 있는 경우는 15%) 범위내에서 기본자본에 산입할 수 있다. 동 한도를 초과하는 신종자본증권은 상위 보완자본에 산입할 수 있다.
<개정 2008.12.19>
- (사) 우선주 형태인 신종자본증권을 직접 발행한 은행이 발행후 배당을 하지 아니하여 동 신종자본증권 보유자의 지분율이 법 제15조 및 제16조의2에서 정하는 한도를 초과할 우려가 있는 경우 동 신종자본증권 보유자로 하여금 미리 법 제15조 및 제16조의2의 승인을 받도록 하여야 한다.

(5) 補充資本의 限度 등

- (가) 보완자본은 기본자본의 100% 범위내에서 자기자본에 산입할 수 있다.
- (나) 본 기준 1.라.(2)(다)의 대손충당금등은 위험가중자산의 1.25% 범위내에서 보완자본에 산입할 수 있다.
<개정 2010.11.17>
- (다) 부채성자본조달수단 발행자금은 다음의 요건을 모두 충족(단, 누적적우선주의 경우 ③부터 ⑤의 요건은 제외)하는 경우 보완자본에 산입할 수 있다. 다만, 상위 기한부후순위채무의 잔존기간이 5년 이내로 되는 경우에는 매년 20%씩 차감하여야 한다.
- ① 무담보 및 후순위특약 조건일 것
 - ② 만기이전에 채권자의 임의에 의한 상환이 허용되지 않을 것
 - ③ 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우에는 보통주 또는 우선주로 전환하거나 원리금지급연기가 가능할 것
 - ④ 은행의 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 100분의 8미만인 경우에는 이자지급의 연기가 가능할 것
 - ⑤ 금리의 상향조정은 발행 또는 차입일로부터 5년이 경과한 후 가능하며 그 범위는 1%포인트 또는 최소 신용가산금리(당해 부채성 자본조달수단의 금리와 국고채, 미국재무성채권 등 시장의 지표가 되는 금리

와의 차이)의 50% 이내일 것

(라) 하위 기한부 후순위채무는 기본자본의 50% 이내에서 다음 요건을 모두 충족하는 경우 보완자본에 산입할 수 있다. 다만, 잔존기간이 5년 이내로 되는 경우에는 매년 20%씩 차감하여야 한다.

① 무담보 및 후순위특약 조건일 것

② 파산 등의 사태가 발생할 경우 선순위채권자가 채권전액을 지급받을 때까지 기한부 후순위채권자의 상계권이 허용되지 않는 조건일 것

(마) 기한부 후순위차입 대상처는 비은행 금융기관과 법령에 의하여 설립된 기금으로 한다.

(바) 은행은 부채성자본조달수단 및 하위 기한부 후순위채무의 자금 공여자에 대한 대출, 지급보증서 발급 등에 의하여 관련 자금을 직·간접적으로 지원할 수 없다.

(사) 기한부 후순위채무는 다음의 경우를 제외하고는 기한이 도래하기 이전에 상환(자기사채를 취득하는 경우를 포함한다)할 수 없다.[개정 2001.8.17]

① 채권자가 기한이 도래하기 이전에 상환을 요구할 수 있는 권리가 부가되어 원만기가 동 권리의 최초 행사가능일까지의 기간으로 간주된 기한부 후순위채무 및 은행이 사전에 약정된 기일에 상환하지 않는 경우 금리를 과도하게 상향조정하게 되는 조건이 부가된 기한부 후순위채무를 해당 권리의 행사에 따라 상환하는 경우

② 기한부 후순위채무를 기한이 도래하기 이전에 상환한 이후에도 위험가중자산에 대한 자기자본비율을 10%이상으로 유지할 수 있음을 입증하는 경우

③ 다음의 요건을 모두 충족하는 경우

㉠ 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 8%이상일 것

㉡ 유상증자 등 당해 기한부 후순위채무에 비해 자본적 성격이 강한 자본조달수단으로 대체되고 그 금액이 당해 기한부 후순위채무의 상환예정액이상일 것. 기한이 도래하기 이전에 상환하고자 하는 기한부 후순위채무의 잔존만기 보다 원만기가 길고 자금조달 조건 등이 유리한 기한부 후순위채무는 자본적 성격이 강한 자본조달수단으로 본다.

㉢ 기한부 후순위채무 계약서상 감독당국의 사전승인시 기한이 도래하기 이전에 채무자의 임의상환이 가능하다는 조항이 명시되어 있거나 당사자간에 합의가 있을 것

㉣ 금융시장의 여건변화에 따라 당해 기한부 후순위채무의 금리조건이 현저히 불리하다고 인정될 것

(아) (사)② 및 ③에 의해 기한부 후순위채무를 기한이 도래하기 이전에 상환하고자 하는 은행은 (사)의 해당 요건 충족여부를 입증하는 자료 및 대체자금 조달계획을 첨부하여 감독원장에게 사전에 승인을 요청한다. 다만, (사)②에 의한 경우에는 대체자금 조달계획을 생략할 수 있다.[개정 2001.8.17]

(자) (아)에 따라 감독원장의 승인을 받은 은행은 (사)① 및②의 규정을 적용받는 기한부 후순위채무를 기한이 도래하기 이전에 상환한 경우 그 결과를 지체없이 감독원장에게 보고하여야 하며, (사)③의 규정을 적용받는 기한부 후순위채무를 대체 자금을 조달하고 상환한 경우 그 결과를 지체없이 감독원장에게 보고하

여야 한다.[개정 2001.8.17]

- (차) 은행이 부채성자본조달수단을 발행하거나 기한부 후순위채무를 부담하고자 하는 경우에는 감독원장에게 사전보고 하여야 한다.
- (카) 1.라.의 규정을 적용함에 있어 채권자가 기한이 도래하기 이전에 상환을 요구할 수 있는 권리가 부가된 기한부 후순위채무의 경우에는 동 권리를 최초로 행사할 수 있는 날을 만기 또는 차입기간 만료일로 간주하고, 은행이 기한이 도래하기 이전에 상환할 수 있는 권리를 보유하되 일정한 날에 동 권리를 행사하지 아니하면 금리를 과도하게 상향조정하여야 하는 의무가 있는 기한부 후순위채무의 경우에는 동 일정한 날을 만기 또는 차입기간 만료일로 간주한다. 잔존만기 및 기한을 판단하는 경우에도 이와 같다. 이때 금리를 과도하게 상향조정하는지 여부는 1.라.(5).(다).⑤의 규정을 준용한다.[신설 2001.8.17]
- (타) 상환이 가능한 우선주의 경우 상환기일이 있는 때에는 동 상환일, 주주가 상환을 요구할 수 있는 권한이 있는 경우 그 권리의 최초 행사가능일, 은행이 상환여부를 결정할 권한을 보유하고 있는 경우에도 일정한 기일에 상환하지 않을 경우 과도한 배당률의 상향조정 등 상환을 강제하는 부담이 있는 때에는 그 기일을 만기로 하되 동 만기가 10년이상인 경우 상위 기한부후순위채무로 보며 만기가 5년이상인 경우 하위기한부후순위채무로 본다.<신설 2003.7.11>

마. 위험가중자산의 계산

(1) 대차대조표 자산

- (가) 대차대조표 항목의 위험가중자산은 거래상대방의 신용도, 채권의 만기, 담보 및 보증 유무 등을 기준으로 위험도에 따라 부여된 위험가중치(0, 10, 20, 50, 100%)를 해당자산에 곱하여 산출한다(<표 1> 참조)
- (나) 대차대조표 자산중 다음 항목은 위험가중자산 산출대상에서 제외한다
- ① 신탁계정중 원본보전계약이 없는 불특정 금전신탁, 특정금전신탁 및 금전신탁 이외의 신탁(금외신탁 및 재산신탁)과 관련된 운용자산
 - ② 연결자회사중 증권회사의 보관유가증권
 - ③ 영업권 등 자기자본 공제항목 <개정 2006.12.28>
 - ④ 대손충당금등(원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁상품 관련자산에 대한 채권평가충당금, 지급보증충당금 및 미사용약정충당금 포함)중 보완자본으로 산입되지 않는 부분 <개정 2005. 12. 23, 2010.11.17, 2016.12.14.>
- (다) 지급보증과 원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁상품 관련자산은 부외자산으로 간주하여 자산종류별로 위험가중치를 적용하여 위험가중자산을 산출한다.
- (라) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 집합투자증권에 대하여는 위험가중자산을 다음과 같이 산출한

다. 다만, 은행이 특정기업의 경영에 영향력을 행사하기 위한 목적으로 매입한 집합투자증권에 대해서는 그러하지 아니하다. <개정 2007.7.26>

- ① 약관 또는 정관상 당해 집합투자증권 편입가능자산의 위험가중치중 가장 높은 위험가중치를 적용하거나 약관 또는 정관상 편입한도비율에 따라 위험가중치를 적용(위험가중치가 높은 편입한도 비율부터 적용)한다. 다만, 최저 위험가중치는 20%로 한다.
 - ② ①의 규정에도 불구하고 단기유동성 확보를 위해 당해 집합투자재산의 5%이내에서 보유하는 유동성이 높고 신용등급이 우량한 CP, 환매조건부채권매수 등 단기금융자산(현금, 예금 제외)은 위험가중치 적용 시 이를 고려하지 않는다.
 - ③ 100%의 위험가중치를 적용하지 아니하는 집합투자증권은 당해 약관 또는 정관에 집합투자재산의 운용범위와 운용내역의 수익자알 공시관련사항이 명시되어야 하고, 거래소 시장에 상장 거래되거나 환매제한이 없어야 한다.
 - ④ 집합투자재산의 위험회피 목적 외로 선물, 옵션 등 파생상품 및 상장지수에 투자 가능한 집합투자증권 및 부동산·실물에 주로 투자하는 집합투자증권에 대해서는 100%의 위험가중치를 적용한다.
 - ⑤ ①의 규정에 불구하고 규정 제59조의2에서 정하는 사모단독집합투자기구 및 공모단독집합투자기구에 대해서는 당해 집합투자기구에 속하는 자산을 각각 당해 은행에 직접 귀속되는 자산으로 보아 위험가중자산을 산출한다.
- (마) 「자산유동화에관한법률」등에 따라 발행된 유동화증권으로서 다음의 요건을 충족하는 경우 당해 유동화증권의 공정가액에 대하여 담보자산을 구성하는 자산의 위험가중치중 가장 높은 위험가중치 또는 담보자산을 구성하는 자산내역을 감안하여 산출한 가중평균 위험가중치를 적용하여 위험가중자산을 산출한다. 다만, 유동화증권의 최저 위험가중치는 20%로 하며 자산유동화계획에 의해 발행된 후순위증권의 위험가중치는 100%로 한다.<개정 2001.3.23>
- ① 독립적 수탁기관이 담보자산을 안전하게 보관·관리할 것
 - ② 수탁기관이 유동화증권 소지자들을 위하여 담보자산에 대한 1순위의 완전한 담보권을 확보할 것. 다만, 담보자산의 일부에 대해 2순위이하의 담보권을 확보한 경우에는 전체 담보자산에서 2순위 이하 담보자산이 차지하는 비율을 감안하여 적정규모의 후순위 증권이 발행되었음을 신용평가전문기관으로부터 인정받을 것
 - ③ 담보자산에서 발생하는 현금흐름이 항상 유동화증권 원리금 상환에 충분하고 미배분 수입의 재투자 수익에 지나치게 의존하지 않는 구조일 것
 - ④ 유동화증권의 소유자가 담보자산에 대하여 신탁업법상 수익권(undivided pro rata ownership interest)을 보유하거나 유동화증권의 발행인이 발행한 유동화증권과 무관한 채무를 일체 부담하지 않을 것
 - ⑤ 담보자산으로부터 발생한 수입은 향후 유동화증권 보유자에게 배분될 때까지 재투자 위험이 과도하지

많은 국채등과 같이 유동성이 높고 신용등급이 우량한 단기금융자산에 운용될 것

(2) 부외자산

(가) 부외항목의 위험가중자산은 표 2의 신용환산율에 의해 환산된 금액에 해당 위험가중치를 곱하여 산출한다. 다만 파생상품거래의 신용환산은 커런트익스포저(Current Exposure) 방식을 사용하며, 위험가중치는 50% 범위내로 한다. 이 경우 거래금액은 계약건별 금액의 원화환산액을 기준으로 한다. <개정 2006. 5. 26, 2013.11.22, 2014.9.30.>

○ Current Exposure 방식에 의한 총신용환산액

= 총대체비용(관련계약의 평가익*) + 추가항목(계약금액 × 신용환산율<표3>) <개정 2006. 5. 26>

* 은행과 파생상품거래를 계약한 거래상대방의 계약불이행 상태 발생시 은행은 현재까지의 관련계약의 평가익을 상실하는 리스크를 부담하여야 함. 이 경우 은행은 거래상대방을 교체하여야 하므로 이를 대체비용(replacement cost)이라고도 한다.<개정 2006. 5. 26>

○<삭제 2006. 5. 26>

(나) 연결자회사중 증권회사의 예수유가증권은 위험가중자산 산출대상에서 제외한다.

(다) 상계 <신설 2006. 5. 26>

① 은행은 당해 은행과 단일한 거래당사자간 경개(更改)에 의한 상계(netting by novation)¹⁾ 및 일괄청산에 의한 상계(close-out netting)²⁾ 계약이 체결된 파생상품거래군(상계군)에 대하여 ③에서 규정하는 상계처리 인정요건을 모두 충족하는 경우 동일한 거래당사자에 대한 채권·채무를 상계하여 다음의 순신용환산액을 기준으로 위험가중자산을 산정할 수 있다. 여타 위험가중자산 산정방식은 (가)의 방식을 준용한다.

1) 양 당사자사이의 동종의 기초자산과 통화로 표시된 파생상품 거래들을 특정시점에 자동적으로 모든 채권·채무를 상계하고 새로운 채권·채무로 만드는 상계계약 형태

2) 채권·채무관계가 있는 거래상대방의 부도 또는 파산 발생시 양 당사자간 상계대상에 포함된 모든 파생상품 거래의 채권·채무를 상계하고 순잔액 기준으로 결제할 수 있도록 하는 계약

○ 순신용환산액(상계군별)

= 순대체비용(상계후 관련계약의 평가익) + 상계후 추가항목*

* '(가)의 추가항목'× [0.4 + 0.6 × (순대체비용/총대체비용)]. 외환선도거래와 같이 계약금액이 현금흐름과 일치하는 거래로서 통화와 만기일이 동일할 경우 계약금액을 상계후 순잔액기준으로 하여 추가항목을 계산할 수 있다.

② 신용파생상품은 ①에서 규정하는 상계대상에서 제외하며, 상계계약이 신용리스크가 없는 것으로 간주되는 원만기 14일이하의 외환관련거래(금 관련거래 제외) 및 거래소에서 매일 시가평가하여 차액이 청산되는 파생상품거래를 포괄하는 경우 은행은 이를 상계대상에 포함하거나 제외할 수 있다. 다만, 이 경우 모든 해당 거래에 대하여 일관성있게 동일한 방식을 적용하여야 한다.

③ 상계처리 인정요건

㉔ 상계계약은 거래의 상대방이 파산, 부도, 청산 등의 사건이 발생했을 시에는 양 당사자간 모든 채권·채무관계가 상계되어 하나의 채권·채무관계가 된다는 조항을 포함하여야 한다.

㉕ 상계계약은 문서로 작성되어야 하며, 취소가능조항(Walkaway clauses)*등 거래 일방에 의해 상계의 효력이 전부 또는 일부 정지되거나 배제되는 조항을 포함하지 않아야 한다.

* 채무불이행자의 거래상대방에 대한 채권이 채무보다 많은 경우에도 거래상대방이 채무불이행자의 재산에 대해 제한적 보상만을 하거나 전혀 보상하지 않을 수 있도록 허용하는 조항

㉖ 은행은 거래상대방에게 파산, 부도, 청산 등의 사건이 발생하는 경우 은행의 위험부담액이 채권·채무 상계후 순액으로 제한됨을 확인하는 법률의견서를 상계계약서에 첨부·보관하여야 한다. 법률의견서는 거래관련 국가들의 소관법정 및 감독당국이 인정할 수 있도록 상계대상거래의 내용, 거래상대방의 적정성, 관련국가에서의 상계계약의 법률적 유효성 여부에 대한 검토 등을 포함하여 합리적으로 작성되어야 하며, 거래 상대방의 감독당국이 자국의 법률체계상 상계계약이 유효하지 않다고 판단하는 경우 법률의견서에도 불구하고 상계가 인정되지 않는다. 또한, 동 법률의견서는 거래상대방 국가의 법률 변동 및 상계대상거래내역의 변동 가능성을 감안하여 년 1회 이상 주기적으로 갱신되어야 한다.

㉗ 은행은 상계계약의 유효성 및 거래내역을 모니터링하고 관리할 수 있는 적절한 시스템 및 절차를 마련하여야 한다. 동 시스템 및 절차에는 상계계약이 법적 유효성을 가질 수 있도록 관련국가의 법령 및 판례의 변화를 모니터링하는 내부시스템과 상계계약 거래내역을 기록·관리할 수 있는 적절한 통제시스템이 반드시 포함되어야 한다.

(2) 부외자산

(가) 부외항목의 위험가중자산은 표 2의 신용환산율에 의해 환산된 금액에 해당 위험가중치를 곱하여 산출한다. 다만 파생상품거래의 신용환산은 <별표3>의 제3절제2관의2 거래상대방 신용위험 표준방식(SA-CCR)을 사용한다. <개정 2006. 5. 26, 2013.11.22, 2014.9.30., 2016.12.29.>

○ <삭제 2016.12.29>

○ <삭제 2006. 5.26>

(나) 연결자회사중 증권회사의 예수유가증권은 위험가중자산 산출대상에서 제외한다.

(다) 은행은 <별표3>의 제7장 거래상대방 신용위험과 상품간 상계의 처리의 제2절 상품간 상계기준을 준용한다. <신설 2006. 5.26, 개정 2016.12.29>

① <삭제 2016.12.29>

○ <삭제 2016.12.29>

② <삭제 2016.12.29>

③ <삭제 2016.12.29>

㉠ <삭제 2016.12.29>

㉡ <삭제 2016.12.29>

㉢ <삭제 2016.12.29>

㉣ <삭제 2016.12.29>

[시행일 : 2018.1.1.]

바. 농협중앙회에 대한 특례 <개정 2001.2.19, 2012.8.8>

농협은행은 가.부터 마.의 기준에 따라 위험가중자산에 대한 자기자본비율을 산출한다. 다만, 농협은행의 특성과 관련된 사항 등에 대하여는 다음 (1)부터 (3)의 기준에 따른다.

(1) 연결범위에 관한 사항 <삭제 2012.8.8>

(2) 자기자본의 계산에 관한 사항 <삭제 2012.8.8>

(3) 위험가중자산의 계산에 관한 사항

(가) 농림수산업자신용보증기금이 보증한 채권에 대하여는 10%의 위험가중치를 적용한다.

(나) 농림수산업정책자금대손보전기금에 의하여 손실이 전액 보전되는 채권에 대하여는 10%의 위험가중치를 적용한다.

(다) 회원조합에 대한 채권에 대하여는 20%의 위험가중치를 적용한다. 다만, 회원조합에 대한 채권중 농·어민에 대한 정책자금대출의 용도인 것으로서 회원조합이 농림수산업자신용보증기금, 농림수산업정책자금대손보전기금 등에 의하여 손실을 보전하는 채권에 대하여는 10%의 위험가중치를 적용할 수 있으며, 이 경우 이를 확인할 수 있는 객관적인 자료를 구비하여야 한다.

(라) 타사업회계에 대한 채권에 대하여는 20%의 위험가중치를 적용한다.

(마) <삭제 2012.8.8>

사. 수협중앙회에 대한 특례 [신설 2001. 2. 19]

수협중앙회 신용사업부문은 가.부터 마.의 기준에 따라 위험가중자산에 대한 자기자본비율을 산출한다. 다만, 수협중앙회의 특성과 관련된 사항 등에 대하여는 다음 (1)부터 (2)의 기준에 따른다.

(1) 자기자본의 계산에 관한 사항

(가) 신용사업회계의 자기자본을 자기자본으로 본다.

(나) 출자금은 자본금으로 본다.

(2) 위험가중자산의 계산에 관한 사항

(가) 바.농협중앙회에 대한 특례 (3)중 (가)부터 (다)의 규정은 수협중앙회의 신용사업부문에 대한 위험가중 자산의 계산에 준용한다.

(나) 타사업회계에 대한 채권에 대하여는 50%의 위험가중치를 적용한다.

〈표 1〉 〈개정 2006.12.28, 개정 2008. 3. 26, 2010.11.17〉

대차대조표 자산의 위험가중치

가중치	자 산 내 용	계 정 과 목 (예 시)
0%	1. 보유하거나 수송중인 현금(외국 통화, 금 포함) 2. 제1군 국가의 중앙정부 및 중앙 은행에 대한 채권, 동 기관이 보증 한 채권, 동 기관이 발행 또는 보증한 증권에 의해 담보 된 채권 3. 제2군 국가의 중앙정부 및 중앙 은행에 대한 현지통화표시 채권. 다만 현지통화표시 채무 범위내 에 한함 4. 자행예금에 의해 담보된 채권	- 통화, 외국통화, 타행간 현송, 귀금속 - 한국은행에 대한 채권 • 예치금 : 지준, 통안계정, 국민투자기금, 기타중 일부 • 대리점 : 국고, 국채, 국민투자기금, 재형저축 • 對한은 RP 매수 등 - 한국은행 및 정부관련 유가증권 • 통안증권, 재정증권, 국채, 정부보증채 - OECD국가의 중앙정부 및 중앙 은행 관련 채권 • 외화자산(외화대출, 외화예치금, 외화증권, 역외자산)중 관련채권 - 외화자산(외화대출, 외화예치금, 외화증권, 역외자산)중 관련채권 - 대출금중 일부 : 적금담보대출, 재형저축자금 대출중 관련채권, 기타대출금중 관련채권 - 팩토링업무와 관련된 외상채권 대출 등

가중치	자 산 내 용	계 정 과 목 (예 시)
10%	5. 다음 각호의 1에 해당하는 국내 공공기관에 대한 채권, 동 기관이 보증한 채권, 동 기관이 발행 또는 보증한 증권에 의해 담보된 채권 ① 지방자치법 및 공공기관의 운영에 관한 법률에 의한 기관 ② 지방공기업법에 의한 기관 ③ 특별법에 의한 특수공공법인(신용보증기금 등) ④ 금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률에 의한 한국자산관리공사(부실 채권 정리기금) 및 예금자보호 법에 의한 예금보험공사. 다만, ② 및 ③의 기관은 결손 이 발생하는 경우 정부 또는 지방자치단체로부터 제도적 으로 결손보전이 이루어 질 수 있는 기관에 한함	- 원화대출금중 관련채권 - 외화대출금중 관련채권 - 지방채 등
20%	6. 제1군 국가의 은행에 대한 채권 과 동 은행에 의해 보증된 채권 7. 제1군 국가의 증권사중 리스크 에 기초한 자기자본규제 등 은 행과 동등한 수준의 규제를 받 는 증권사에 대한 채권과 동 증권사에 의해 보증된 채권	- 국내은행 관련채권 · 대출금중 관련채권(은행보증대출등) · 콜론(비은행콜론 제외) · 환매조건부채권매수(비은행분 제외) · 기타예치금중 은행CD 인수분 등 - OECD국 은행 관련채권 · 외화자산(외화대출, 외화예치금, 외화증권, 역외자산)중 관련채권

가중치	자 산 내 용	계 정 과 목 (예 시)
20%	8. 제2군 국가의 은행에 대한 잔존 만기 1년이내의 채권과 동 은행 의 보증을 받는 잔존만기 1년이 내 대출 9. 국제개발은행(IBRD, IADB, AsDB, AfDB, EIB)에 대한 채 권과 동 은행이 보증한 채권, 동 은행이 발행 또는 보증한 증 권에 의해 담보된 채권 10. 제1군 국가(한국제외)의 공공 부문(중앙정부 제외)에 대한 채권, 동 부문이 보증한 채권, 동 부문이 발행 또는 보증한 증권에 의해 담보된 채권 11. 다음 각호의 1에 해당하는 국 내공공기관에 대한 채권, 동 기관이 보증한 채권, 동 기관 이 발행 또는 보증한 증권에 의해 담보된 채권 ① 특별법에 의한 특수공공법 인으로 정부출자(출연)비율 이 50% 이상인 기관이거나, 정부출자(출연)비율이 50% 미만인 기관으로서 정부로 부터 예·결산 승인 및 재 정적 또는 세제상 지원을 받는 기관 ② 지방공기업법상 지방공기업 으로 지방자치단체로부터 예·결산 승인 및 재정적 또는 세제상 지원을 받는 기관	- 외화자산(외화대출, 외화예치금, 외화증권, 역외자산)중 관련채권

가중치	자 산 내 용	계 정 과 목 (예 시)
20%	12. 추심과정에 있는 현금항목 12의2. 정부가 출자한 주택저당 채권유동화회사로서 금융위원회로부터 업무감독과 건전성규제를 받는 회사가 발행한 주택저당증권, 주택저당채권담보부채권 또는 동사에 대한 채권	- 타점권 - 내국신용장어음 매입 - 매입외환(L/C발행에 의한 환어음매입의 경우) - 미회수내국환채권 - 본지점계정 등
50%	13. 주거용주택(소유 또는 임대)에 대한 저당권 설정으로 전액 담보된 대출<개정 2002. 11.8> ○ 다만, 다음 2개 요건중 1에 해당할 경우 60%의 위험가중치를 적용하며, 2개 요건 모두에 해당할 경우 70%의 위험가중치를 적용 ① 자기자본비율 산출 기준일 현재 대출금이 30일 이상 연체이거나 과거 1년간 연체일수의 합계가 30일 이상인 경우 ② 차주의 부채비율*이 250%를 초과하는 경우 * 부채비율 = 차주대출금 총액(타 금융기관 포함)/차주 연소득	- 근로자주택자금대출금, 직원주택대여금 및 가계자금대출금중 관련대출

50%	14. 특별법에 의한 특수공공법인으로 정부로부터 업무감독과 재정적 또는 세제상 지원을 받는 기관에 대한 채권, 동 기관이 보증한 채권, 동 기관이 발행 또는 보증한 증권에 의해 담보된 채권 14의2. 보험업법 제5조제1항의 규정에 의한 업무를 허가받아 보증보험사업을 영위하는 법인으로서 정부 또는 예금보험공사의 출자비율이 50%이상이고 정부 또는 예금보험공사로부터 업무감독을 받는 법인에 대한 채권 또는 동 법인이 발행한 보증보험증권에 의해 담보된 채권	
100%	15. 상기 이외의 채권 및 자산 ○ 민간부문에 대한 채권 ○ 제2군국가의 중앙정부 및 중앙은행에 대한 채권(현지통화 표시채권 제외) ○ 업무용 및 비업무용 유형자산에 대한 투자<개정 2006.12.28> ○ 타은행이 발행한 자본조달수단(자기자본으로부터 공제하지 않는 경우) ○ 기타 모든 채권 및 자산	- 대출금(민간대출금, 내국수입유انس, 지급보증대지급금 등) - 유가증권(사채, 주식 등) - 업무용·비업무용 유형자산 <개정 2006.12.28> - 기타자산 등

주 : 1) 제1군 국가는 한국, OECD 국가 및 IMF의 일반차입협정(General Arrangements to Borrow) 국가(현재 OECD국가 및 사우디아라비아)
2) 제2군 국가는 제1군 국가 이외의 여타국가

<표 2> <개정 2007.11.9, 시행 2007.11.10>

부외항목의 신용환산율

환산율	항 목	계 정 과 목 (예 시)
100%	1. 일반 채무보증 및 인수(인수성격의 배서 포함) 등 직접적인 신용대체수단 2. 원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁상품 관련자산. 단, 1999.12.31까지는 50%의 신용환산율을 적용	- 사채발행지급 보증, 용자담보 지급보증 등
50%	3. 특정거래와 관련된 우발채무(입찰보증, 계약 이행보증, 특정거래관련 확정 보증신용장 등) 4. NIF(Note Issuance Facilities) 및 RUF (Revolving Underwriting Facilities) 5. 계약만기 1년초과의 기타 약정	- 수입화물선취 보증계약이행보증, 입찰보증, 확정 수출선수금 환급보증 등
20%	7. 단기의 자동결제성 무역관련 우발채무 (상업신용장 등) 8. 특정거래관련 미확정 보증신용장	- 신용장 개설관련 지급보증, 미확정 수출선수금환급 보증 등
0%	9. 계약만기 1년이하 또는 항시 취소가능한 기타약정	
0~ 7.5%	10. 외국환 및 금리관련 거래	- Off B/S의 외환 및 금리선물 (<표3>참조)

<표 3><개정 2006. 5. 26>

파생상품거래의 신용환산율

잔존만기	금리	외환 및 금	주식	귀금속(금제외)	기타 상품
1년 이하	0%	1.0%	6.0%	7.0%	10.0%
1년 초과 5년 이하	0.5%	5.0%	8.0%	7.0%	12.0%
5년 초과	1.5%	7.5%	10.0%	8.0%	15.0%